宁夏鸿瑞建筑工程有限公司“9•10”高处坠落一般生产安全事

时间：2023-10-09　　来源：大武口区应急管理局　　访问量：145

2023年9月10日上午11时55分许，位于长安路1号的宁夏天地西北煤机有限公司承包给宁夏鸿瑞建筑工程有限公司的动力锅炉房拆除项目工地坠落事故，致1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、息化和商务局、高新区生态环境与规划建设局、区住房城乡建设和交通局、长胜街道办事处、区总工会等相关部门负责人组成的宁夏鸿瑞建筑工程查组，邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，查明了事故发生的经过任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目概况

宁夏天地西北煤机有限公司动力锅炉房屋顶拆除项目，属于宁夏天地西北煤机有限公司动力保障车间，约定金额64500元，预计施工期为9月要是拆除动力车间锅炉房屋顶的预制板及防水层等。

（二）相关单位基本情况

1. 施工单位：宁夏鸿瑞建筑工程有限公司成立于2019年1月31日，法定代表人侯赛奇，统一社会信用代码91640200MA771DG17E，注册地：围：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级，特种工程专业承包不分等级，建筑土石方工程、电子与智能化工程、园林绿化工程、D264024886，有效期至2024年4月25日，资质类别及等级为防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业关为宁夏回族自治区住房和城乡建设厅。《建筑业企业资格证书》证号编号：D364024883，有效期至2024年4月30日，资质类别及等级为建筑工级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级，发证机关为石嘴山市住房和城乡建设局。安全生产许可范围：建筑施工，有效期：2022年5月10日至2025年5月9日，发证机关为宁夏回族自治区住房和城乡建设厅。

2. 发包单位：宁夏天地西北煤机有限公司，位于石嘴山市大武口区长安路1号，成立于2005年07月13日，经营范围：煤矿运输、掘进、支护产品的研究开发及其技术服务；货物的装卸服务；法人戴建立，注册资本：12035.9038万元。统一社会信用代码：91640200774905356H。

3. 杨艳贵：事发项目承包施工作业经营活动负责人。为事发项目实际承包施工作业组织实施主要受益负责人（与宁夏天地西北煤机有限公同），事发当班同时作业的自由劳务人郑聪聪、朱永旭（2人均不属任何公司职工，与事发项目任何一方均未签订相关合同），为杨艳贵雇佣施工酬。

4.上述3方关系概况：宁夏鸿瑞建筑工程有限公司法人侯赛奇授权杨艳贵（施工负责人）为宁夏天地西北煤机有限公司动力锅炉房屋顶拆除项名义全权处理与宁夏天地西北煤机有限公司动力锅炉房屋顶拆除项目有关的施工事宜。杨艳贵与宁夏天地西北煤机有限公司于2023年8月29日签订司进行动力锅炉房屋顶拆除项目因合同审批流程需约7天，于2023年8月30日由宁夏天地西北煤机有限公司经营管理部向宁夏鸿瑞建筑工程有限公司动力锅炉房屋顶拆除项目合同。

（三）事故锅炉房概况

经现场勘验检查，事发地位于宁夏天地西北煤机有限公司动力车间锅炉房，建造于上世纪70年代。锅炉房为砖混结构，屋内取暖锅炉等设施米高位置为彩钢夹心顶棚（厚约8厘米，中间夹心为岩棉）。事发时正在拆除锅炉房屋顶预制板，屋顶及外立面无脚手架或防护网（栏）。

（四）死者情况

杨艳贵，男，汉族，36岁，户籍地为宁夏彭阳县王洼镇李岔村庙洼队210-1号，身份证号：152827********541X，家庭住址为大武口区馨苑家

二、事故发生经过、救援报告和善后处置情况

（一）事故发生经过

9月10日8时，杨艳贵组织安排郑聪聪、朱永旭开展动力车间锅炉房屋顶拆除作业，主要施工过程是3人利用电锤拆除屋顶防雨层并清除防雨层厚3-5公分，重约200公斤）撬至松动状态，达到吊运条件，由吊车将预制板吊至地面。11时55分许，3人在屋顶清理因刚吊至地面的一块预制板产生靠近锅炉房门口一侧的屋顶大梁上，杨艳贵站在面对锅炉房门口一侧的大梁上，3人均佩戴安全帽，杨艳贵将安全带挂钩挂至准备要拆除的预制板垃圾的吊车料斗处，朱永旭将安全带挂钩挂至下一个将要拆除的预制板上的钢筋处），杨艳贵安全带挂钩挂至的预制板突然从中间断裂掉落，致使夹心顶棚，掉落至锅炉房水处理间地面处。

（二）应急处置情况及事故上报情况

郑聪聪、朱永旭听到响声后，看到杨艳贵已掉落至楼下地面处。朱永旭、郑聪聪先后解开安全带挂钩顺爬梯下楼到达二楼地面。发现杨艳贵板碎块等杂物且大腿处出血，当即朱永旭拨打120急救电话进行求救。12时25分120急救车到达现场，经医护人员确认，杨艳贵已无生命体征。

13时10分许，宁夏天地西北煤机有限公司门卫当日值班人员代磊看见殡仪馆车辆到达该厂区门口，将该情况上报动力保障车间主任钱会兵，煤机有限公司副总经理王滢，王滢经初步了解事故情况后，于13时32分上报大武口应急管理局。接报后，大武口区应急管理局便立即通知高新区应13时55分许，向市应急管理局电话上报事故情况，同时向区委、区政府上报事故信息。并组织现场人员设置警戒区域，指导开展现场取证工作，同理措施决定书》。

（三）善后处置情况

在大武口区应急管理局、高新区应急管理局等部门的协调下，于9月12日凌晨，死者家属与相关企业达成一次性赔偿协议，并将赔偿款汇入指许安葬在石嘴山二号公墓。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成1人死亡。

（二）事故造成直接经济损失：约190万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1. 现场人的不安全作业行为。杨艳贵，作为事发项目承包施工作业经营活动负责人和实际承包施工作业组织实施主要受益负责人，安全法律统的安全教育培训和不具备高处作业操作证及必要的高处作业知识技能条件。现场组织郑聪聪、朱永旭开展动力锅炉房屋顶拆除作业，防范和自保干。其违反高处作业规定，在屋顶作业时未使用设置的生命绳，安全带挂钩挂至位置不规范，其安全带挂钩挂至将要拆除的预制板上，预制板断裂因，也是主要原因。

郑聪聪、朱永旭安全法规知识欠缺和责任意识淡薄，未接受过规范全面系统的安全教育培训和不具备高处作业操作证及必要的高处作业知识止违规违章作业行为。

2. 现场环境物的不安全状态。“工”字形钢梁结构屋顶处于悬空状态且四周临边没有防护，也没有设置用于高处作业的脚手架，屋顶作业人化、失修等因素导致屋顶预制板有开裂、变形、坍塌风险，是造成事故发生的次要直接原因。

（二）间接原因

1.宁夏鸿瑞建筑工程有限公司落实相关安全生产主体责任不到位。违法将公司资质借用杨艳贵个人从事建筑施工作业经营活动，以该企业的屋顶拆除项目，该公司虽配备有相关的安全管理人员，但实际施工作业活动全部交由杨艳贵负责组织实施。该公司未编制高处作业施工方案，未及的安全管理，未按照建筑施工相关规定和项目实际，在屋顶高处作业时未采取架设脚手架及临边防护网（栏）等安全措施。对自由劳务人没有开展筑施工相关法律法规规范不到位，对作业人员持有的无效高处作业证从事高处作业行为熟视无睹，事发时未组织安排专门人员现场进行高处作业管

2.宁夏天地西北煤机有限公司落实相关安全生产责任不到位。项目施工后，负责建设项目的经营管理部未与宁夏鸿瑞建筑工程有限公司认真否具备高处作业资格证审核把关不严，未认真督促指导承包人依法依规落实建筑施工相关法律法规规范，落实安全协调管理督促指导责任不到位。

（三）事故性质

经调查认定，宁夏鸿瑞建筑工程有限公司“9·10”高处坠落是一起一般生产安全责任事故[1]。

五、对事故责任人和责任单位的处理建议：

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下：

对事故有关责任人的责任认定及处理意见

1.杨艳贵，作为事发项目承包施工单位委托代理人、作业经营活动负责人和实际承包施工作业组织实施主要受益负责人，也作为现场高处作接受过规范全面系统的安全教育培训和不具备高处作业操作证及必要的高处作业知识技能条件。违反高处作业规定，在屋顶作业时未设置生命绳，识淡薄，安全风险辨识不清，存在强令冒险作业，对事故发生死亡负有直接责任，涉嫌违反了《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第一百三十免于追究刑事责任。

2.侯赛奇，宁夏鸿瑞建筑工程有限公司法定代表人、总经理、事发项目授权委托人。落实主要负责人的安全生产职责不到位，对事故发生负十一条[3]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[4]之规定，建议由区应急管理局对其处以19572元罚款。（48930X

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见

1.宁夏鸿瑞建筑工程有限公司。落实公司安全生产主体责任不规范不到位，对事故发生负有主体责任。违法将公司资质默许借用杨艳贵个人揽宁夏天地西北煤机有限公司动力锅炉房屋顶拆除项目，虽配备有相关的安全管理人员，但实际施工作业活动全部交由杨艳贵负责组织实施，公司活动的安全管理，未按照建筑施工相关规定和项目实际，在屋顶高处作业时未采取架设脚手架及临边防护网（栏）等安全措施。对自由劳务人没有实建筑施工相关法律法规规范不到位，对作业人员持有的无效高处作业证从事高处作业行为熟视无睹，事发时未组织安排专门人员现场进行高处作法》第二十六条第二款[5]、《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》第六条[6]、《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[7]、第四十2016）6.0.4[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[10]之规定，建议由区应急管理局对其处以31万元的罚款。

2.宁夏天地西北煤机有限公司。公司落实安全生产主体责任不规范不到位，对事故发生负有统一协调管理责任。建议宁夏天地西北煤机有限同时，责令对宁夏天地西北煤机有限公司分管经营和质量管理的副总经理、动力锅炉房屋顶拆除项目直接主管负责人；宁夏天地西北煤机有限公司人、动力锅炉房屋顶拆除项目的直接责任人及相关责任人员作出严肃处理，并将处理结果报大武口区应急管理局备案。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化企业安全生产管理，有效避免同类事故再次发生，提出以下建议：

（一）依法落实责任，规范施工作业行为。宁夏鸿瑞建筑工程有限公司是项目建设施工经营主体，要依法依规理顺规范项目承包施工关系，任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。按照国家和行业标准规范，进一步建立完善相关安组织安排不具有高处作业、起重机械、金属切割与焊接等操作证资质条件人员上岗作业，要针对施工作业场所材料等特点，建立落实安全生产风险强全员教育培训考核，并采取安全技术、管理措施切实将各类事故风险隐患排查整改防范到位，并按照相关规定及时如实建立完善各项安全管理记

（二）强化隐患排查，加强安全管理工作。宁夏天地西北煤机有限公司要全面排查既有建筑物的安全隐患，建议委托有资质的第三方鉴定机存在的现有开展外包作业的单位资质进行再核查审查，依法审查审核各方资质资格条件，加强施工作业活动统一协调管理，严禁在施工作业前及施违法违规违章作业行为发生。

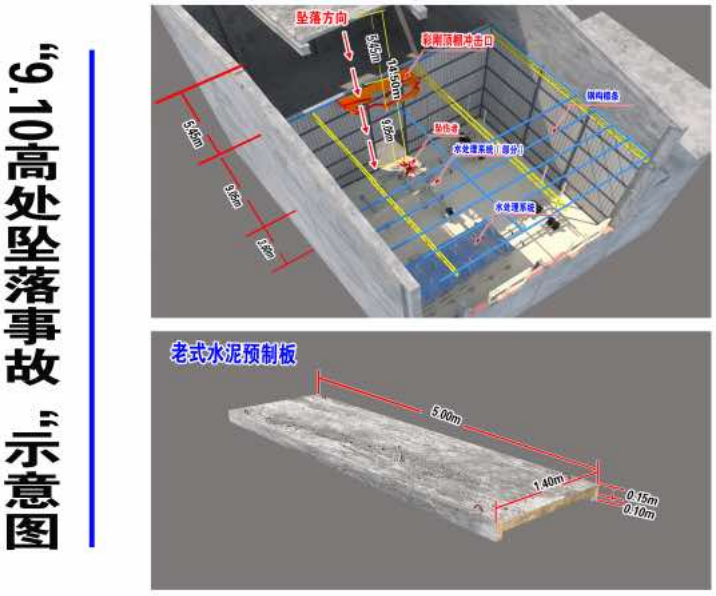
（三）加强综合监管，提升法治化服务水平。各相关部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的育工作，进一步加大宣传和监管力度，持续开展专项整治，防范遏制因违法发包、转包、违法分包及挂靠导致施工现场混乱、造成安全风险隐患增法整治人员“挂证”问题，敦促有关单位落实安全生产主体责任，加强行业综合监管工作，预防减少各类违法违规违章行为发生，为建筑施工行业围条件。

“9·10”事故调查组

2023年9月26日

附件

“9.10”事故现场勘查图



1[?] **《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条** 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

2[?] **《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第一百三十四条第二款** 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

3[?] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

4[?] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

5[?] **《中华人民共和国建筑法》第二十六条** 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允业执照，以本企业的名义承揽工程。

6[?] **《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》第六条** 建筑业企业新进场的工人，必须接受公司、项目（或工区、工程处、施工队，下同）能上岗。

（一）公司安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。培训教育的
（二）项目安全培训教育的主要内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育的时间不得少于15学
（三）班组安全培训教育的主要内容是：本工种的安全操作规程、事故安全案例、劳动纪律和岗位讲评等。培训教育的时间不得少于20学时

7[?] **《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款**生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应

8[?] **《中华人民共和国安全生产法》第四十三条**生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部
现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

9[?] **《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）6.0.4** 拆除工程施工必须按施工组织涉及、安全专项施工方案实施；在拆除施工现场
志，并应由专人监护。

10[?] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应
处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

扫一扫在手机上查看当前页面